

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2815/2536

นาง สุนันท์ ลีลากุล
นาง ประกอบ เท ศ ประสิทธิ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1712, มาตรา 1713, มาตรา 1715, มาตรา 1718,
มาตรา 1719
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 188 (4)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่การที่ผู้คัดค้านอ้างว่าสิทธิการเช่าอาคารตามพินัยกรรมเป็นของผู้คัดค้านและทรัพย์อื่นอันเป็นมรดกของผู้ตายไม่มี จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นจากในเรื่องขอจัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนาย
วิรัช ตามพินัยกรรม

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า พินัยกรรมไม่ถูกแบบ ผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดก ขอ
ให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นทายาทตามพินัยกรรมของนายวิรัชผู้ตาย โดยพินัยกรรมตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ผู้คัดค้านอ้างว่าสิทธิการเข้าอาคารตามพินัยกรรมเป็นของผู้คัดค้านและทรัพย์สินอื่นอันเป็นมรดกของผู้ตายไม่มี เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวของผู้คัดค้านเป็นเรื่องนอกประเด็นจากในเรื่องขอจัดการมรดก เมื่อผู้ร้องเป็นบุคคลที่ผู้ตายระบุในพินัยกรรมให้เป็นผู้จัดการมรดก ทั้งไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายและมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกจึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ